

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n.297/AD del 6 luglio 2021

“Modello di Governance del Gruppo in materia di affidamento di Consulenze e prestazioni professionali equiparate e relativo monitoraggio”

La presente Disposizione, che aggiorna e sostituisce la DdG n. 259/AD del 17 dicembre 2018, ridefinisce il Modello di *Governance* del Gruppo del processo di affidamento di Consulenze e prestazioni professionali equiparate e di monitoraggio dei relativi costi.

I principi e le regole di comportamento definiti costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di *compliance* e dei rischi-reato *ex D. Lgs. n. 231/2001* dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, “Modello 231”), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dall’Anti *Bribery & Corruption management system*¹, dal *Framework* di *Data Protection* e dal *Framework* di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Disposizione di Gruppo al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Disposizione di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

Le Società del Gruppo recepiscono nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Disposizione di Gruppo provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie comunicazioni organizzative in materia.

Le Società estere recepiscono i principi disciplinati compatibilmente ed in coerenza con l’ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

¹ Ove adottato dalla Società. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Sommario

1. Finalità.....	3
2. Definizioni.....	3
3. Ambito di applicazione.....	5
4. Principi generali	7
5. Quadro normativo di riferimento.....	8
6. Presupposti per l'affidamento	9
7. Il processo di verifica e di autorizzazione	11
7.1. <i>Verifica preliminare dell'esigenza di ricorso a Consulenza</i>	12
(a) Consulenze di FS SpA	13
(b) Consulenze societarie di interesse di Gruppo	13
7.2. <i>Verifica preliminare di congruità economica</i>	14
Consulenze di FS SpA/di interesse di Gruppo.....	14
7.3. <i>Autorizzazione</i> (Responsabile di primo riporto, AD, Presidente)	15
(a) Consulenze di FS SpA	15
(b) Consulenze societarie di interesse di Gruppo	16
8. <i>Iter</i> di Affidamento	16
9. Formalizzazione contratti.....	17
10. Modifiche contrattuali.....	18
11. Riscontro delle prestazioni e Capitalizzazione dell'esperienza.....	18
12. Il processo di monitoraggio.....	19
13. Conservazione della documentazione.....	20

1. Finalità

La presente Disposizione ridefinisce il Modello di *Governance* del Gruppo (di seguito, “Modello di *Governance*”) in materia di affidamento di Consulenze e prestazioni professionali equiparate, nonché le logiche e l’ambito di applicazione del monitoraggio degli incarichi e dei relativi costi, mirando a:

- garantire che il ricorso a Consulenze e a prestazioni professionali equiparate avvenga previa verifica della loro effettiva utilità e strumentalità rispetto agli obiettivi aziendali;
- sviluppare economie di scala e sinergie a livello di Gruppo: allo scopo, ciascun *Process Owner* di Gruppo deve monitorare ed effettuare la preventiva verifica dell’esigenza per le attività previste dalla DdG per le materie di propria competenza, anche valutando la possibilità di ricorrere all’impiego di risorse e/o attività interne al Gruppo;
- monitorare i relativi incarichi e costi.

2. Definizioni

Consulenze

Ai sensi della presente Disposizione, per Consulenza si intende una prestazione a carattere intellettuale e occasionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti, pareri o attività, anche strumentali, volti al miglioramento delle conoscenze e alla migliore implementazione e sviluppo della struttura richiedente¹. È quindi un’attività svolta per acquisire competenze distintive, altamente qualificate².

Prestazioni Professionali Equiparate

Ai fini della presente procedura, sono equiparate a Consulenze le prestazioni professionali a carattere specialistico inerenti alle tematiche di interesse di Gruppo di cui all’Allegato 1³ (parte integrante della presente Disposizione) che hanno natura occasionale e comunque non stabile o permanente, e che sono motivate da una carenza quantitativa (risorse limitate/tempi ristretti), anche temporanea e/o con riferimento ad una determinata tematica, dell’organico della struttura richiedente.

Le prestazioni professionali equiparate (nel seguito del documento, le Consulenze e le prestazioni professionali equiparate sono riportate con il termine “Consulenze” o “Consulenza”) si riferiscono ad attività che rientrano nella *mission* della struttura richiedente, la quale nell’espletamento delle proprie funzioni, viene affiancata e/o coadiuvata dal consulente, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione.

Formazione manageriale ed istituzionale

Per formazione manageriale si intende l’attività di sviluppo di abilità comportamentali utili e spesso indispensabili ad una molteplicità di figure professionali. La formazione manageriale è l’insieme delle attività che i professionisti che svolgono un ruolo di guida e gestiscono un

¹ La struttura richiedente di norma coincide con la struttura utilizzatrice.

² Non rientrano nella definizione di Consulenza/prestazione professionale equiparata, ai fini della presente Disposizione, i servizi forniti da Società del Gruppo regolati da rapporti (contratti/convenzioni) infragruppo.

³ L’Allegato 1, in caso di successive modifiche organizzative, sarà conseguentemente aggiornato e reso disponibile sulla intranet aziendale, nella sezione contenente i documenti organizzativi, da parte della struttura *Group Organisation* in ambito Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, senza necessità di rimettere la presente Disposizione.

gruppo di persone, in ogni settore, compiono per sviluppare specifiche competenze di carattere strategico, gestionale, organizzativo e di *leadership*.

Per formazione istituzionale si intende l'insieme delle attività di orientamento e formazione in particolar modo necessarie a facilitare ed accompagnare la piena integrazione delle persone, indipendentemente dal loro profilo professionale e di responsabilità, nel contesto organizzativo proprio del Gruppo FS Italiane e delle sue Società. Rientrano in questa categoria le attività di formazione *on boarding* ed *induction* per tutti i profili professionali.

Sviluppi Informatici

Per sviluppi informatici si intendono i servizi di fornitori terzi per la progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche (a titolo esemplificativo le analisi tecnico-funzionali, la redazione dei requisiti tecnico-funzionali, la redazione del manuale utente e della documentazione, la progettazione preliminare e definitiva) o per la manutenzione evolutiva di sistemi già in essere finalizzate alla realizzazione degli sviluppi stessi.

Outsourcing

Si intendono qui gli incarichi per prestazioni professionali equiparate che FS SpA e/o le Società del Gruppo, a valle di valutazioni dal punto di vista organizzativo, decidono di affidare, in modo non occasionale, ad un fornitore esterno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività gestite da FS SpA per il Gruppo relativamente ai servizi di *recruiting* manageriale e *appraisal* manageriale, contratti per gestire il supporto amministrativo per le *branch* estere ecc.).

Consulenze *Intuitu Personae*

Si intendono gli incarichi di Consulenza relativi (i) alle prestazioni professionali legali e (ii) per altri ambiti ad incarichi di Consulenza caratterizzati da uno specifico ed elevato livello specialistico nella materia, oltre che dalla rilevanza prevalente delle caratteristiche professionali individuali del consulente e dall'elemento fiduciario nel rapporto con il consulente medesimo (competenze ed esperienza specifica nell'ambito, notorietà nel settore di competenza, eventuale profilo accademico, positive esperienze, dirette o indirette, maturate con il consulente nello specifico ambito ovvero in ambiti analoghi, che comprovano affidabilità, professionalità e competenza specialistica, etc.).

Consulenze Urgenti

Per i casi di urgenza, si fa riferimento in modo esemplificativo e non esaustivo, a tutti quei casi in cui ci sia un'oggettiva necessità di ricevere una Consulenza nell'arco temporale di pochi giorni/una settimana dalla manifestata esigenza, arco temporale tale da non consentire di espletare tutte le attività previste nell'*iter* ordinario di cui alla presente Disposizione.

Consulenze Riservate

Per i casi di riservatezza, si fa riferimento in modo esemplificativo e non esaustivo, ai criteri previsti per la classificazione delle informazioni strettamente confidenziali e/o *price sensitive* definiti nella normativa aziendale vigente.

3. Ambito di applicazione

La presente Disposizione si applica a FS SpA ed alle Società direttamente e indirettamente controllate, sia italiane che estere.

Il richiedente la Consulenza è responsabile della corretta individuazione e classificazione di ogni singolo incarico di Consulenza, secondo i principi e le definizioni indicate nel presente documento.

Le Consulenze da affidare, ove consentito dalla normativa vigente⁴, a persone fisiche che risultino ex-dipendenti o a personale in quiescenza del Gruppo FS Italiane devono essere preventivamente approvate anche dal Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS SpA, previa valutazione di opportunità della competente funzione Risorse Umane della Società, a qualsiasi titolo si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro⁵.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Disposizione:

- le Consulenze che devono essere affidate a persone fisiche o giuridiche in possesso di specifiche abilitazioni, certificazioni, etc., in conformità a quanto richiesto da un Regolamento comunitario, dalla Legge o da un Organo giudiziario o amministrativo, come ad esempio:
 - il patrocinio nei procedimenti di contenzioso, giudiziale e stragiudiziale (per tale intendendosi ad es. arbitrati, procedure di risoluzione alternativa delle controversie) in materia di diritto civile, penale, amministrativo, comunitario⁶ giuslavoristico e tributario, nonché le relative CTP (Consulenze tecniche di parte);
 - le prestazioni notarili;
 - le prestazioni professionali legali (legale/legale lavoro/fiscale/comunitario⁶) equiparate al patrocinio dal Codice dei Contratti Pubblici in quanto connesse ad una controversia in giudizio attuale o probabile;
 - la revisione della contabilità regolatoria prevista da delibere dell'Autorità di Regolazione Trasporti (ART);
- il rilascio di certificazioni da parte di soggetti terzi (inclusi i certificati di mantenimento e sorveglianza e le certificazioni amministrativo-contabili richieste per la partecipazione a gare o richieste da contratti);
- l'attività di revisione legale dei conti;
- le prestazioni inerenti ai *vulnerability assessment*, ai *penetration test* e alle analisi forensi in ambito sicurezza ICT;
- le prestazioni di natura artistica;
- le prestazioni da parte di giornalisti;
- gli incarichi a promotori/consulenti commerciali a supporto o strumentali allo svolgimento di iniziative ed attività commerciali all'Estero (disciplinate in altre disposizioni).

⁴ Si precisa che, alla data di pubblicazione della presente DdG, per Anas S.p.a. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sussiste il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (c.d. decreto sulla *spending review*), convertito in legge 135/2012, come modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015.

⁵ Per quanto riguarda le persone giuridiche, sono garantiti i controlli circa lo stato di ex-dipendente del Gruppo FS Italiane sui soci/legale rappresentante. Ciò avviene, ove possibile, tramite l'utilizzo dei sistemi informatici.

⁶ Sono ricompresi, fra l'altro, i patrocini relativi a procedure d'infrazione e casi di aiuti di Stato.

Consorzi, ATI e altre forme associative di impresa

Si precisa che per Consulenze affidate nell'ambito di Consorzi, ATI e/o altre forme associative d'impresa in cui FS SpA e/o altre Società del Gruppo FS Italiane partecipino e i cui costi siano a carico di FS SpA e/o altre Società del Gruppo FS Italiane, la presente Disposizione si applica limitatamente al processo di monitoraggio.

Sviluppi Informatici

Si precisa inoltre che, con riferimento alle prestazioni inerenti agli sviluppi informatici⁷, la presente Disposizione si applica limitatamente al processo di monitoraggio.

Sono inoltre oggetto del monitoraggio tutti i subappalti relativi a sviluppi informatici.

Per gli sviluppi informatici legati a progetti di investimento, la struttura committente è tenuta ad attestare per iscritto, al momento della sottoscrizione del contratto, che nelle attività inerenti allo sviluppo informatico non sono comprese Consulenze così come definite nella presente DdG. Viceversa, dovrà essere attivato l'iter autorizzativo previsto dalla DdG stessa. Tutte le altre Consulenze non direttamente finalizzate allo sviluppo (quali, a titolo esemplificativo: studi e definizioni di nuovi modelli, ridefinizione dei processi, redazione di procedure, etc.) devono seguire per intero il processo di verifica e di autorizzazione oltre ad essere sottoposte al monitoraggio completo.

Formazione

Con riferimento alla formazione istituzionale e manageriale effettuata ad hoc nell'ambito del Gruppo, la presente Disposizione si applica limitatamente al processo di monitoraggio.

La formazione tecnica e quella c.d. "a catalogo" sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Disposizione.

Outsourcing

Con riferimento a tali incarichi, la presente Disposizione si applica limitatamente al processo di monitoraggio.

Altri Incarichi al revisore incaricato di FS SpA e al suo *network*

La DdG in materia di "*Affidamento di incarichi alle Società di Revisione del Gruppo FS Italiane*" ha assegnato al *Focal Point Consulenze* anche il monitoraggio degli incarichi e dei costi riconosciuti alla Società di revisione legale dei conti e al suo *network*, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura.

⁷ Sono fuori dal campo di applicazione della presente Disposizione gli acquisti delle licenze e dell'*hardware*, nonché la manutenzione applicativa

4. Principi generali

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI:

consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il management nell'assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo di affidamento di Consulenze.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo di affidamento di Consulenze devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle risorse che operano nelle diverse fasi del processo di affidamento di Consulenze garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

CREAZIONE DI VALORE: le attività previste all'interno del presente Modello di *Governance* concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale e gli altri *stakeholder*, favorendo il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di *governance* e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo attraverso l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nel processo, implementazione e continuo miglioramento dei sistemi di monitoraggio e reporting.

PROCESS/RISK BASED APPROACH: le attività previste dal presente Modello di *Governance* sono ispirate ad un approccio per processi e dirette all'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio nel tempo delle misure di gestione *ex-ante* dei rischi, sulla base del contesto in cui ciascuna Società opera, del suo modello di business e della sua organizzazione.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI *STAKEHOLDERS*: contribuire a garantire nei confronti degli *stakeholders* trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi connessi alle attività di affidamento di Consulenze a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi *stakeholders*.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo di affidamento di Consulenze devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione, ove possibile anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici, della relativa documentazione, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruibilità *ex post* delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

5. Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni di seguito elencate:

- Direttive 2014/24/CE e 2014/25/CE del 26 febbraio 2014;
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- “Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (All. 2 alla DdG in materia di “Regolamento per le Attività Negoziiali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” di seguito RAN);
- DdG in materia di “Modello di Governance del Gruppo FS Italiane”;
- DdG in materia di “Aggiornamento del Modello per il Governo del processo ICT del Gruppo FS Italiane”;
- DdG in materia di “Modello di Gestione per la protezione dei dati personali”;
- DdG in materia di “Linee di indirizzo per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza”;
- DdG in materia di “Regolamento per la gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e per il trattamento delle informazioni riservate e Procedura per la gestione interna del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”;
- DdG in materia di “Regole di Governance in materia di Risk Management”;
- DdG in materia di “Linee Guida per la prevenzione della corruzione tra privati nel Gruppo FS Italiane”;
- DdG in materia di “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
- DdG in materia di “Procedura per l'affidamento di incarichi alle Società di Revisione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
- Modello organizzativo e di gestione delle Società ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.231/01 e s.m.i;
- Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e *Anti Bribery & Corruption management system* adottati dalle Società;
- CO/G in materia di “Nuovo Modello per gli Acquisti di FS Spa”;
- Contratti *intercompany* con Ferservizi per lo svolgimento delle attività negoziali.

L'affidamento delle Consulenze deve inoltre rispettare:

- il sistema di procure/deleghe di ciascuna Società;
- il Codice Etico di Gruppo.

Eventuali modifiche ed integrazioni del quadro normativo di riferimento, come sopra delineato, troveranno armonizzazione con la presente Disposizione.

Restano salve le previsioni di legge o di fonte normativa secondaria che stabiliscono tetti di spesa complessivi per gli incarichi affidati da ciascuna Società committente, ovvero limiti ai compensi percepiti dai soggetti incaricati, ovvero particolari forme di pubblicità per il conferimento degli incarichi.

6. Presupposti per l'affidamento

Il ricorso alle Consulenze deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole generali di *Governance*.

- Le Consulenze possono essere affidate solo in presenza dei seguenti presupposti:
 - o L'oggetto dell'incarico deve corrispondere:
 - alle missioni/responsabilità della struttura richiedente e ad una sua reale, indifferibile esigenza di funzionalità, che non abbia carattere stabile e permanente;
 - ad obiettivi e progetti specifici e predeterminati;
 - o deve essere indicata adeguata e fondata motivazione legata al tema specifico della Consulenza da richiedere (ad es. in termini di riscontrata carenza qualitativa e/o quantitativa dell'organico rispetto all'attività oggetto di incarico, esigenza di ottenere una valutazione indipendente ovvero specialistica etc.), nonché dei principali obiettivi della stessa;
 - o la durata, l'oggetto, la stima del compenso (anche nel caso in cui si tratti di importo a base della procedura competitiva) e, se rilevante, il luogo dell'incarico devono essere preventivamente determinati. In particolare, la stima del compenso deve essere proporzionata all'attività richiesta e ai vantaggi conseguibili dalla struttura richiedente, anche in termini misurabili economicamente, laddove possibile.
- L'incarico non può essere artificiosamente frazionato laddove sia unitario in relazione all'oggetto, l'incarico non può essere preordinato al cd. *tying*, ovvero all'affidamento congiunto al medesimo soggetto di più incarichi connotati da una connessione funzionale artificiosa.
- Nel caso di contratti c.d. "misti" ossia relativi ad altri lavori/prestazioni/servizi/forniture ma contenenti anche Consulenze, si applica per queste ultime quanto previsto dalla presente Disposizione. Tuttavia, l'*iter* di verifica ed autorizzativo ed il monitoraggio descritti nel prosieguo dovranno essere limitati alla quota parte contenente attività di Consulenza che dovrà essere indicata espressamente nel contratto.
- Gli impegni contrattuali devono essere assunti nel pieno rispetto dei vincoli di *budget* ovvero a fronte di oggettive situazioni straordinarie/di urgenza debitamente motivate, in coerenza con le procedure aziendali in materia.
- Non è consentito l'affidamento, diretto o indiretto⁸ di incarichi di Consulenza nei confronti di Componenti del Consiglio di Amministrazione, membri di Organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo FS Italiane.

⁸ Per affidamento indiretto si intende quello agli stretti familiari del soggetto, cioè coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FS SpA e le Società del Gruppo FS Italiane. È affidamento indiretto, l'affidamento nei confronti di: coniuge, convivente, parte di unione civile, parenti e affini entro il 2° grado e persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente. Si considera affidamento indiretto anche quello nei

- Deve essere verificato se il soggetto al quale si intende affidare un incarico di Consulenza sia un Componente del Consiglio di Amministrazione o membro di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo FS Italiane o un soggetto a questi correlato⁹.
- Deve essere verificato se il soggetto al quale si intende affidare un incarico di Consulenza si trovi in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse o di incompatibilità con FS SpA e/o le Società del Gruppo FS Italiane. Non sono ammesse Consulenze a favore di soggetti titolari di incarichi pubblici (o persone fisiche che sono legate ai predetti titolari da rapporti di coniugio, convivenza, unione civile, parentela o affinità entro il secondo grado) che esercitano, abbiano in corso o abbiano esercitato negli ultimi due anni (cd “*black period*”) funzioni amministrative (come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l’assegnazione di servizi/opere pubbliche, l’erogazione di finanziamenti pubblici), con effetti per il Gruppo FS Italiane.
- Deve essere altresì verificato se l’affidamento dell’incarico di Consulenza incorra nel divieto di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. (c.d. “*pantouflage*”) ¹⁰.
- Per le dichiarazioni relative alle suindicate situazioni di non correlazione, di assenza conflitto di interessi e/o incompatibilità, *pantouflage*, il procuratore firmatario, anche in ipotesi di contratti applicativi in esecuzione di un Accordo Quadro, richiede la sottoscrizione di un apposito modulo, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente Disposizione, da parte del soggetto al quale si intende affidare un incarico di Consulenza (Allegati 4 e 5)¹¹. In caso di affidamento diretto, la sottoscrizione di tale modulo è richiesta al consulente/fornitore da parte della struttura richiedente ed è allegata al Modello di Richiesta Consulenza; nei casi di deroga all’*iter* di

confronti di un’entità nella quale il soggetto e/o una delle predette persone fisiche legate a quest’ultimo esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

⁹ Per situazione di correlazione con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo FS Italiane si intende quella riferita a stretti familiari del soggetto, cioè coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FS SpA e le Società del Gruppo FS Italiane. Si fa riferimento a coniuge, convivente, parte di unione civile, parenti e affini entro il 2° grado e persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente. Si considera anche un’entità nella quale il soggetto e/o una delle predette persone fisiche legate a quest’ultimo esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

¹⁰ Il c.d. divieto di *pantouflage* prevede che i dipendenti che, per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza (così come definite dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001), negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il divieto trova applicazione anche nei confronti di coloro che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, siano tuttavia competenti ad elaborare atti endo-procedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidano in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Inoltre, ai fini dell’applicazione del divieto, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui decreto legislativo n. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni, incarichi dirigenziali esterni, incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico), ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

La citata normativa sanziona l’infrazione del divieto con la nullità del contratto e con il divieto, per il soggetto privato che l’ha concluso, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

¹¹ L’Allegato, in caso di successive modifiche organizzative e/o normative, sarà conseguentemente aggiornato e reso disponibile sulla intranet aziendale, nella sezione contenente i documenti organizzativi, da parte della struttura *Compliance* in ambito GCASC, senza necessità di rimettere la presente Disposizione.

verifica e autorizzazione definito dalla presente DdG (v. oltre per i casi ammessi), la struttura richiedente procede a far sottoscrivere il modulo prima della stipula del contratto e a tenerlo agli atti.

- Qualora la Consulenza risulti direttamente connessa ad un progetto di investimento, fermo restando quanto definito dalla presente Disposizione, il relativo valore deve essere anche compreso nella proposta di spesa relativa a detto progetto e trovare, quindi, copertura nei fondi allo stesso destinati.

7. Il processo di verifica e di autorizzazione

Con riferimento alla definizione del processo autorizzativo, le Consulenze sono così distinte:

- a) di FS SpA;
- b) societarie di interesse di Gruppo, a carattere trasversale o a contenuto specialistico funzionale, che riguardano - in via esclusiva - le tematiche indicate nell'Allegato 1; si precisa che, relativamente al processo acquisti, con la sola esclusione di contratti aventi ad oggetto aspetti meramente tecnici che rientrano nel successivo punto c), le Consulenze inerenti alle materie strategico-legale-organizzative e/o altre tematiche riportate nell'Allegato 1, devono seguire l'*iter* di verifica identificando il/i *Process Owner* di Gruppo in base all'oggetto del contratto. Si precisa inoltre che per le tematiche connesse alla tutela ambientale, alla sicurezza sul lavoro e a tematiche legali, la Società richiedente ove valuti, in casi specifici, che la Consulenza riguardi materie strettamente connesse al proprio *core business* e non abbia rilevanza trasversale, nonché l'oggetto della medesima non assuma valenza strategica a livello di Gruppo, sarà esonerata dall'attuare l'*iter* di verifica presso la Capogruppo, fermo restando quanto previsto dal processo di monitoraggio a livello di Gruppo. Con specifico riferimento alle tematiche in materia di *Data Protection*, vale quanto sopra precisato per le Società controllate in cui sia stato nominato il DPO mentre per quelle dove non è stato nominato il DPO non è previsto l'esonero dall'*iter* di verifica in Capogruppo.
- c) di *core business*¹² delle Società del Gruppo.

Ogni Società del Gruppo dovrà definire e formalizzare, con apposita Comunicazione Organizzativa, il processo autorizzativo interno relativo alle Consulenze sia di interesse di Gruppo che di *core business* della Società, in coerenza con le regole definite nella presente Disposizione, affinché, per tutte le Consulenze, sia garantita la segregazione delle funzioni, siano effettuate adeguate verifiche di merito, di capienza di *budget* e di congruità economica¹³, nonché sia garantito idoneo riscontro delle prestazioni e capitalizzazione dell'esperienza. I modelli di richiesta Consulenza previsti nelle Comunicazioni Organizzative societarie dovranno prevedere almeno le informazioni previste nell'Allegato 3.

Si precisa che, relativamente alle fattispecie di cui al punto a) e b), laddove siano da stipulare Accordi Quadro si deve seguire il processo di verifica e autorizzativo di seguito descritto. Sono sottoposti al medesimo iter anche i connessi contratti applicativi nel caso in cui non siano chiaramente definiti, nell'Accordo Quadro stesso o in connessi e vincolanti

¹² Rientrano in questa categoria le Consulenze che contemporaneamente:

- siano di *core business* della Società richiedente;
- non siano comprese nelle tematiche di interesse di Gruppo, di cui all'Allegato 1;
- siano di interesse esclusivo della Società.

¹³ Nel caso delle Consulenze di interesse di Gruppo richieste dalle Società, la verifica di congruità economica è svolta dalla Capogruppo mentre le Società effettuano una verifica di copertura di *budget*.

atti interni¹⁴, la durata, l'oggetto delle specifiche prestazioni¹⁵ e l'importo di spesa massimo per la singola Società. Il *Process Owner* di Gruppo, dopo aver accertato la presenza di tali aspetti (durata, oggetto delle specifiche prestazioni e importo di spesa per Società), indica nel modello di richiesta dell'Accordo Quadro se i contratti applicativi debbano seguire o meno il processo di verifica e autorizzativo.

Di seguito sono disciplinate le fasi del processo di verifica e di autorizzazione delle Consulenze di FS SpA e societarie di interesse di Gruppo (rispettivamente ipotesi sub a) e b) del paragrafo precedente).

Il processo di verifica e di autorizzazione delle Consulenze di *core business* delle Società del Gruppo (ipotesi sub c) del paragrafo precedente) si esaurisce all'interno della Società interessata nel rispetto di quanto disposto nella presente DdG.

Il processo di verifica e di autorizzazione non può essere attivato per ratifica, ossia dopo l'*iter* di affidamento dell'incarico.

Si precisa che in caso di situazioni di conflitto di interessi di uno dei soggetti rientranti nel processo di verifica e autorizzativo, si deve prevedere il non coinvolgimento dello stesso, garantendo ad ogni modo la segregazione dei ruoli e l'applicazione dei principi della DdG.

Consulenze richieste direttamente dal Consiglio di Amministrazione, dall'AD e Presidente, dal Collegio Sindacale, dall'Organismo di Vigilanza, dal Comitato Etico e dai Comitati endo-consiliari

Con riferimento alle Consulenze richieste direttamente dal CdA, dall'AD¹⁶, dal Presidente¹⁷, dal Collegio Sindacale, dall'Organismo di Vigilanza, dal Comitato Etico e dai Comitati endo-consiliari di FS SpA e delle Società del Gruppo, è richiesta esclusivamente l'informativa (anche parziale nei casi di consulenze riservate) al *Focal Point* Consulenze societario e/o di Gruppo per il tramite delle strutture aziendali alle quali i suddetti Organi fanno riferimento, per attività segretariali o di supporto¹⁸.

7.1. Verifica preliminare dell'esigenza di ricorso a Consulenza

Il *Process Owner* di Gruppo, prima dell'attivazione di una Consulenza, valuta, per l'ambito di competenza e relativamente alla propria famiglia professionale, la possibilità di adottare soluzioni alternative (quali, a titolo esemplificativo: utilizzo di interventi già effettuati, ricorso a personale utilizzabile, estensione di interventi già in corso, realizzazione di interventi formativi mirati allo sviluppo di specifico *know-how* interno al Gruppo, ecc.) e/o di coinvolgere altre strutture potenzialmente interessate.

¹⁴ Tali atti interni possono essere successivamente soggetti ad aggiornamento a seguito di mutate esigenze aziendali, pur non superando l'importo complessivo di spesa previsto dall'accordo quadro.

¹⁵ Non devono effettuare l'*iter* autorizzativo i contratti applicativi di accordi quadro che prevedano un catalogo di servizi (e beni) ben definiti per i quali in sede di emissione dell'applicativo è necessario solo indicare le quantità. Devono essere autorizzati invece gli applicativi di quei contratti quadro che prevedono un listino di beni/servizi elementari che da soli non costituiscono un bene/servizio ma che devono essere aggregati per poter individuare il bene/servizio desiderato. In questo caso nell'applicativo verrà costruito l'oggetto del contratto con l'indicazione di tutte le risorse necessarie.

¹⁶ Si precisa che, fermo restando l'autonomia e l'indipendenza societaria, per le Società del Gruppo per le quali le Consulenze di interesse di Gruppo siano richieste dall'AD e dal Presidente va effettuato il processo di verifica dell'esigenza in Capogruppo.

¹⁷ Nel rispetto delle deleghe attribuite.

¹⁸ Anche per queste casistiche sono richieste, prima della stipula dei relativi contratti, le dichiarazioni inerenti le situazioni di non correlazione, di assenza conflitto di interessi e/o incompatibilità, *pantouflage* (Moduli 4 e 5)

Per la Capogruppo, laddove il Responsabile della struttura di primo riporto dell'AD/Presidente di FS SpA (di seguito Responsabile di primo riporto) richiedente non sia il *Process Owner* della materia oggetto di Consulenza (v. Allegato 1) lo stesso avvia l'iter inviando il Modello di richiesta¹⁹ (v. Allegato 2 e 3) al *Process Owner* per le verifiche di competenza, che devono essere espletate - salvo casi eccezionali motivati - entro cinque giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta o della eventuale documentazione integrativa richiesta; il *Process Owner* ne riporta gli esiti nel modello di richiesta.

In caso di esito negativo il *Process Owner* motiva con eventuale richiesta di integrazione e/o indicazione di percorso alternativo alla Consulenza.

Nel caso di esito positivo, il *Process Owner* restituisce il modello di richiesta al richiedente, oppure alla struttura organizzativa Budget e Controllo per i successivi adempimenti di competenza (v. punto 7.2) laddove sia lui stesso a richiedere la Consulenza ovvero in caso di Consulenza di interesse di Gruppo.

(a) Consulenze di FS SpA

In FS SpA il richiedente è il Responsabile di primo riporto che, in coerenza con il budget approvato o previa autorizzazione dell'extra budget, predispone e sottoscrive l'apposito Modello di richiesta (riportato nell'Allegato 2), assicurandone completezza e coerenza dei contenuti ed eventualmente allegando ogni ulteriore documentazione/relazione scritta utile ad integrare il modello stesso, ovvero, per l'ambito di competenza, il Responsabile della struttura organizzativa macro di secondo livello, che, in coerenza con il *budget* approvato o previa autorizzazione dell'extra *budget*, può predisporre e sottoporre il modello di richiesta al Responsabile di primo riporto. In quest'ultimo caso, la verifica dell'esigenza è garantita dal Responsabile di primo riporto. Si precisa che in entrambi i casi il modello di richiesta deve essere sottoposto dal Responsabile di primo riporto alla positiva verifica del *Process Owner* competente (se non coincidente con il Responsabile di primo riporto) e inviato successivamente alla struttura organizzativa Budget e Controllo della Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo per i successivi adempimenti di competenza. (v. punto 7.2) ed il successivo iter autorizzativo (v. punto 7.3).

(b) Consulenze societarie di interesse di Gruppo

Ciascuna Società direttamente controllata dalla Capogruppo trasmette al *Process Owner* di Gruppo competente per la materia trattata²⁰ la richiesta di ricorso a Consulenza utilizzando l'apposito modello di richiesta (v. Allegato 3), eventualmente allegando ogni ulteriore documentazione/relazione scritta utile ad integrare il suddetto modello, ivi compreso, nel caso di eventuale affidamento diretto, il modulo (sottoscritto dal consulente/fornitore) per le verifiche di assenza di conflitto di interessi, incompatibilità, dichiarazione di non correlazione, *pantouflage* (v. Allegati 4 e 5).

Nell'Allegato 1 è indicata per ciascuna materia la struttura *Process Owner* competente ad effettuare la preventiva verifica dell'esigenza.

Ricevuta la suddetta documentazione, il *Process Owner* verifica la completezza e la coerenza dei contenuti del modello di richiesta, e, in caso positivo, procede ad una verifica

¹⁹ Ivi compresi, nel caso di affidamento diretto, il modulo (sottoscritto dal fornitore) per le verifiche di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e la dichiarazione di non correlazione.

²⁰ Possono essere coinvolti più *Process Owner*.

preventiva dell'esigenza, valutando anche la possibilità di adottare soluzioni alternative (quali: utilizzo di interventi già effettuati nel Gruppo, ricorso a personale utilizzabile nell'azienda e/o nel Gruppo, estensione di interventi già in corso, impiego di *know-how* interno al Gruppo, realizzazione di interventi formativi mirati allo sviluppo di specifico *know-how* interno al Gruppo, ecc.) e/o il coinvolgimento di altre strutture potenzialmente interessate.

L'esito delle verifiche sopra indicate deve essere trascritto sul modello di richiesta in termini di: esito positivo della verifica dell'esigenza o, viceversa, esito negativo motivato con eventuale richiesta di integrazione e/o indicazione di percorso alternativo alla Consulenza.

In caso di esito negativo, il *Process Owner* restituisce il modello di richiesta alla struttura richiedente; in caso di esito positivo il *Process Owner* lo trasmette alla struttura organizzativa Budget e Controllo per i successivi adempimenti di competenza (v. punto 7.2).

Tale fase operativa deve essere espletata - salvo casi eccezionali motivati - entro cinque giorni lavorativi dal momento della ricezione del modello di richiesta o della eventuale documentazione integrativa richiesta.

Le Società non direttamente controllate dalla Capogruppo presentano la richiesta di ricorso a Consulenza alla propria controllante, che effettua - sulla base di procedure interne - la propria verifica preliminare dell'esigenza e la trasmette, unitamente al modello di richiesta della Società controllata, alla Capogruppo, attivando l'*iter* sopra descritto.

7.2. Verifica preliminare di congruità economica

Consulenze di FS SpA/societarie di interesse di Gruppo

Ricevuto il modello di richiesta, la struttura Budget e Controllo effettua una verifica di congruità economica dell'iniziativa proposta (per qualsiasi tipologia di affidamento e, in particolare, per le gare con riferimento alla base d'asta) e, limitatamente a quelle di FS SpA, di capienza del *budget* approvato²¹.

Il modello di richiesta deve contenere a tale scopo:

- tutti gli elementi che caratterizzano la stima del corrispettivo ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta valutazione di congruità. Pertanto, nel modello devono essere riportati anche i dettagli che mostrano le modalità di determinazione del corrispettivo (prezzo per quantità, *forfait*, tariffario di riferimento, ecc.)²². Il richiedente allega o trasmette separatamente - ove ritenuto opportuno e/o su esplicita richiesta della struttura Budget e Controllo - ulteriore documentazione/relazione utile a fornire gli elementi necessari per la valutazione. È, in ogni caso, compito del richiedente determinare e articolare nella maniera più puntuale possibile la stima del suddetto importo.
- le informazioni economico-gestionali (natura contabile e oggetto di controllo). Nel caso in cui l'importo della Consulenza non sia previsto in budget e/o il contratto abbia valenza pluriennale, la Struttura Richiedente dovrà allegare al modello di richiesta anche gli appositi moduli previsti per attivare i relativi processi approvativi di extra budget e/o impegni pluriennali.

²¹ Per gli Accordi Quadro la capienza di budget va verificata in relazione all'importo oggetto di previsione/riprevisione per singola annualità di durata dello stesso.

²² Per la stima del corrispettivo, la struttura richiedente, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi in via preventiva del supporto della struttura Budget e Controllo di FS SpA.

Sulla base delle informazioni contenute nel modello di richiesta e nell'eventuale dettaglio fornito, Budget e Controllo effettua un confronto dei parametri economici e quantitativi contenuti nella stima del corrispettivo rispetto al mercato di riferimento e, dove applicabile, rispetto anche alle tabelle tariffarie in vigore; in assenza di parametri confrontabili, la verifica potrà essere effettuata mediante comparazioni statistiche e/o attraverso l'analisi storica dei compensi già riconosciuti per prestazioni equiparabili.

Inoltre, per le Consulenze di FS SpA, Budget e Controllo verifica la compatibilità della spesa con il *budget*²³ approvato, e, se necessario, attiva il processo per l'autorizzazione dell'extra budget.

A valle della verifica sopra descritta, la struttura Budget e Controllo provvede a riportarne l'esito - sia esso positivo o negativo - sull'apposito modello da restituire al richiedente.

Le attività di verifica da parte di Budget e Controllo devono essere espletate - salvo casi eccezionali motivati - entro cinque giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta o della eventuale documentazione integrativa richiesta dalla struttura Budget e Controllo.

Si precisa che in FS SpA nei casi di Consulenze Urgenti e/o Riservate, il Responsabile di primo riporto richiedente può, per l'ambito di competenza, derogare al processo di congruità economica e della verifica di budget sopra descritto, effettuando direttamente la valutazione del corrispettivo richiesto e la verifica di capienza di budget.

7.3. Autorizzazione (Responsabile di primo riporto, AD, Presidente)

(a) Consulenze di FS SpA

Nel caso di Consulenze di FS SpA, laddove la verifica di congruità e di capienza di *budget* abbia avuto esito positivo, il Responsabile di primo riporto/il Responsabile della struttura organizzativa macro di secondo livello:

- per le Consulenze di valore²⁴ inferiore ad euro 40.000 (quarantamila), il modello di autorizzazione è firmato dal Responsabile di primo riporto richiedente;
- per le Consulenze di valore²⁵ uguale o superiore ad euro 40.000 (quarantamila) e inferiori ad euro 150.000 (centocinquantamila), il modello di autorizzazione è firmato congiuntamente dal Responsabile di primo riporto richiedente e dal Responsabile di primo riporto così come riportato nell'Allegato 1 con riferimento alle tematiche della Consulenza.²⁶

Il Modello sottoscritto è inviato al *Focal Point* di Gruppo ai fini del monitoraggio (da effettuarsi sugli incarichi che saranno stipulati e sui relativi costi) e alla competente funzione deputata all'avvio dell'iter di affidamento, secondo le regole di seguito indicate e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Diversamente, nel caso di Consulenze di FS SpA di importo uguale o superiore ad euro 150.000 (centocinquantamila), il Responsabile di primo riporto richiedente sottopone il

²³ Si intende riferito al *budget* e alle successive riprevisioni approvate.

²⁴ Include anche le spese, laddove previste.

²⁵ Include anche le spese, laddove previste.

²⁶ Nel caso di Consulenze richieste da più Responsabili di primo riporto o richieste da un Responsabile di primo riporto e verificate dal competente Process Owner, non occorre la firma congiunta con il secondo Responsabile di primo riporto, anche per importi uguali o superiori ad euro 40.000.

modello²⁷ alla firma dell'AD di FS SpA (o del Presidente nel caso di Consulenze in materia di *internal audit*). Dopo la firma, il Responsabile di primo riporto invia il Modello debitamente compilato firmato e completo delle necessarie autorizzazioni, al *Focal Point* di Gruppo e alla competente funzione deputata all'avvio dell'iter di affidamento, secondo le regole di seguito indicate e nel rispetto della normativa vigente in materia.

(b). Consulenze societarie di interesse di Gruppo

Nel caso di Consulenze societarie di interesse di Gruppo, il *Process Owner* restituisce il modello alla struttura richiedente della Società del Gruppo comunicando l'esito della verifica, sia esso positivo che negativo. La Società rinvia il modello di richiesta completo dell'autorizzazione societaria al *Process Owner*, al *Focal Point* di Gruppo ai fini del monitoraggio e alla competente funzione acquisti.

Si precisa che, analogamente a quanto definito per FS SpA, le Società del Gruppo, per tutte le loro Consulenze (sia di *core business* che di interesse di Gruppo), possono individuare soglie di valore per l'autorizzazione a firma singola e a firma congiunta, oltre la quale è prevista l'autorizzazione da parte dell'AD/Presidente, non superiori a quelle previste in Capogruppo, quindi:

- l'autorizzazione a firma singola può essere prevista per importi non superiori a 40.000€;
- l'autorizzazione a firma congiunta può essere prevista per importi non superiori a 150.000 €.

Gli importi devono essere definiti nei limiti di cui sopra, nonché in coerenza con i valori medi degli incarichi assegnati dalle Società stesse negli ultimi tre anni.

Si precisa che per le Consulenze societarie di interesse di Gruppo non è possibile derogare all'iter di verifica in Capogruppo, ad eccezione di casi di esonero già indicati nel paragrafo 7 punto b).

8. Iter di Affidamento

- Le relazioni specificamente connesse all'incarico con il consulente interessato alla procedura di selezione devono essere intrattenute attraverso canali formali e trasparenti.
- Al fine di garantire adeguata segregazione delle funzioni aziendali nella gestione delle Consulenze, le procedure di affidamento devono essere sempre svolte dalle funzioni acquisti delle Società, salvo eccezioni espressamente previste e disciplinate da specifiche Disposizioni. Qualora nella Società non fosse presente una funzione acquisti o in caso di richiesta di Consulenza da parte di una funzione acquisti, la procedura di selezione del consulente deve essere svolta da Ferservizi, previo rilascio, ove necessario, in favore del Responsabile da questa designato di apposita procura ad operare in nome e per conto della Società interessata. Relativamente alle Consulenze richieste dalla funzione acquisti di Ferservizi, le procedure di affidamento saranno svolte dalla funzione acquisti di altra Società del Gruppo.

²⁷ Il Responsabile di primo riporto sottoscrive nuovamente il Modello nel caso in cui il richiedente sia un suo diretto riporto.

- Si precisa che, relativamente alla procedura di affidamento per le Consulenze, si deve, di norma, procedere ad un confronto competitivo.
- Laddove non fosse possibile il confronto competitivo, la struttura richiedente si può confrontare con la competente funzione acquisti e preventivamente acquisire da quest'ultima l'informativa sulle ipotesi in cui il quadro di riferimento normativo consenta gli affidamenti diretti; acquisita l'informativa, la struttura richiedente è responsabile di specificare, nel modello di richiesta della Consulenza, la motivazione del ricorso all'affidamento diretto.
- Nei casi di Consulenze Urgenti, Riservate, *Intuitu Personae* e comunque nei casi di conflitto di interessi in capo alla funzione acquisti, il Responsabile di primo riporto, può decidere se rivolgersi alla funzione acquisti, anche parzialmente (ad es. richiedendo le sole verifiche preventive alla stipula dei contratti, non indicando in modo esplicito l'oggetto del contratto nei casi delle consulenze riservate o in casi di conflitto in capo alla funzione acquisti, non allegando il parere e/o il contenuto dell'attività alla documentazione necessaria per il pagamento, ecc.), ovvero procedere in autonomia, avvalendosi del supporto della competente struttura legale, per l'iter della procedura di affidamento e per le verifiche preventive alla stipula e per la stipula del contratto stesso, nel rispetto delle norme e degli *standard* aziendali definiti e del sistema di procure/deleghe aziendale. Relativamente all'iter di affidamento è suggerito, laddove possibile, procedere ad un confronto competitivo. Per le prestazioni professionali legali sono dettagliate con apposita procedura le regole operative in applicazione della presente Disposizione di Gruppo, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità di affidamento, compreso il ricorso al confronto competitivo, e di formalizzazione dei contratti.

La decisione di derogare alla funzione acquisti e la scelta dell'iter di affidamento seguito, deve essere tracciata nel Modello di richiesta (v. Allegato 2/3) da inviare al Focal Point societario e/o di Gruppo ai fini del monitoraggio successivo (sui contratti stipulati/relativi costi). Nei casi di consulenze riservate sono inviate le sole informazioni condivisibili e/o dati aggregati/di sintesi. Nei casi ordinari, la funzione acquisti verifica l'elenco dei nominativi da invitare eventualmente indicato nel modello di richiesta, e può integrare l'elenco con ulteriori idonei nominativi di cui sia a conoscenza. La funzione acquisti, in ogni caso, verifica la completezza e adeguatezza dello svolgimento dell'iter di verifica e autorizzativo, interfacciando la struttura richiedente nel caso di richieste di chiarimento/integrazione documentale e, eventualmente, anche apponendo legittimo diniego.

Il modello di richiesta Consulenza (vedi Allegati), parte integrante della presente Disposizione, debitamente compilato, firmato e completo delle necessarie autorizzazioni, deve essere inviato dalla struttura richiedente alla funzione acquisti o ad altra struttura designata ai fini dell'avvio del successivo iter negoziale.

9. Formalizzazione contratti

- I contratti o le lettere d'incarico per Consulenze devono essere formalizzati e sottoscritti prima dell'inizio della prestazione stessa. Tale presupposto deve essere verificato dal Procuratore, prima della firma.
- La descrizione delle prestazioni oggetto dell'incarico deve essere chiara, dettagliata e precisa, anche nelle sue modalità di svolgimento.

- Ferma restando la disciplina relativa ai rimborsi spese prevista dalle tariffe professionali, l'importo degli eventuali rimborsi spese non può superare l'8% del corrispettivo, relativo alle sole prestazioni, e può essere corrisposto solo se opportunamente documentato. Per le Consulenze che richiedono per la loro esecuzione frequenti trasferte all'estero, fermo restando l'obbligo di documentazione, il singolo contratto di incarico può fissare il limite di rimborso in misura superiore alla percentuale sopra indicata, comunque non oltre il 15%. Le eventuali eccezioni devono essere espressamente tracciate dalla struttura richiedente nel Modello di richiesta Consulenza.
- Le Consulenze non possono avere durata superiore ai dodici mesi, salvo eccezioni espressamente motivate dalla struttura richiedente nel Modello di richiesta Consulenza, deve essere esplicitamente prevista nel contratto la durata dell'incarico e non può essere previsto nel contratto il rinnovo automatico.
- Nel caso in cui l'importo del contratto da stipulare, individuato a seguito dell'*iter* di affidamento, fosse superiore di oltre il 20% rispetto al valore stimato inserito nel Modello di richiesta consulenza ed autorizzato, occorrerà attivare *ex novo* il processo di verifica ed autorizzativo previsto dalla presente DdG, secondo l'*iter* che tenga conto del nuovo valore della Consulenza (vedi punto 7.3).

10. Modifiche contrattuali²⁸

Il processo autorizzativo previsto dalla presente DdG è attivato *ex-novo* nel caso di:

- incremento del corrispettivo di oltre un quinto dell'importo contrattuale, fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali e delle Condizioni Generali di Contratto e delle procedure previste dal RAN o dalla normativa vigente. Si precisa che il processo autorizzato deve essere attivato *ex-novo* sempre secondo l'*iter* che tenga conto del nuovo valore della Consulenza (vedi punto 7.3);
- ogni altra modifica che riguardi elementi del contratto oggetto del processo autorizzativo (per es. integrazione dell'oggetto della Consulenza), fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali e delle Condizioni Generali di Contratto e delle procedure previste dal RAN o dalla normativa vigente.

11. Riscontro delle prestazioni e Capitalizzazione dell'esperienza

La liquidazione dei corrispettivi definiti deve avvenire successivamente all'avvenuta erogazione della prestazione e alla certificazione documentale dell'effettiva corrispondenza della stessa con quanto previsto nel contratto.

È responsabilità del gestore del contratto di Consulenza, in coordinamento con la struttura utilizzatrice della prestazione, gestire la fase di monitoraggio e controllo della prestazione resa conformemente ai termini contrattualmente previsti (verifica degli stati di avanzamento, validazione dei *deliverable* prodotti dal fornitore, predisposizione del piano di adozione delle risultanze e archiviazione della documentazione relativa). In particolare, il gestore del contratto di Consulenza, in coordinamento con la struttura utilizzatrice della prestazione garantisce la tracciabilità della singola prestazione resa, per esempio verificando il rilascio dei *deliverable* progettuali da parte del fornitore.

²⁸ Si precisa che quanto disciplinato si applica anche ai contratti in essere stipulati precedentemente alla data di formalizzazione del presente documento che necessitino di modifiche contrattuali.

Inoltre, a prestazione conclusa, il gestore del contratto deve conservare copia dei *deliverable* prodotti dal fornitore.

Al fine di sviluppare economie di scala e sinergie a livello di Gruppo, ciascun *Process Owner*, per le materie di propria competenza, deve tenere aggiornato - sulla base dei *feed-back*²⁹ dell'utente della Consulenza - un data base relativo alle prestazioni ricevute dalle Società del Gruppo e dalle strutture di FS SpA. Il *Process Owner*, ove lo ritenga necessario, potrà chiedere ulteriori elementi ad integrazione della relazione ricevuta e/o la copia del prodotto finale. Ciò anche al fine di promuovere la diffusione degli esiti e del *know-how* presso altri settori potenzialmente interessati.

12. Il processo di monitoraggio

Focal Point per il monitoraggio, a livello di Gruppo, degli incarichi e dei costi relativi a Consulenze.

Il *Focal Point* di Gruppo monitora gli incarichi ed i costi relativi alle Consulenze dichiarati da parte delle strutture amministrative delle Società (in qualità di *Focal Point* societari) e delle Strutture di primo riporto, attraverso l'applicativo "*Focal Point* Consulenze".

I dati relativi alle Consulenze di FS SpA sono oggetto di flussi informativi periodici verso la struttura *Anti-Bribery&Corruption* di FS SpA ai fini del monitoraggio dell'*Anti-Bribery&Corruption management system* di FS SpA.

Le dichiarazioni devono essere effettuate, con cadenza trimestrale, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo al trimestre di riferimento sul sistema applicativo del *Focal Point* che è identificato come *repository* documentale unico per la raccolta della documentazione inerente alle consulenze e prestazioni professionali equiparate.

Con la stessa cadenza devono essere comunicati dalle Strutture sopra citate al *Focal Point* di Gruppo anche i dati inerenti agli incarichi/costi per sviluppi informatici e connessi subappalti, oltre che per contratti di *outsourcing* e per formazione.

Le specifiche inerenti alle informazioni da comunicare (tra cui ad esempio, il fornitore, l'oggetto contrattuale, l'importo, la durata, la modalità di affidamento), nonché le modalità per l'invio delle comunicazioni stesse sono definiti dal Dirigente Preposto di Capogruppo con apposita Procedura Amministrativo Contabile (PAC).

Il *Focal Point* di Gruppo predispone specifico reporting trimestrale nei confronti dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale.

Focal Point per il monitoraggio, a livello di Gruppo, degli incarichi e dei costi riconosciuti alla società di revisione legale dei conti di FS SpA e al suo network

Per ottemperare alla reportistica prevista dalla DdG in materia di "*Procedura per l'affidamento di incarichi alle Società di Revisione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*", devono essere altresì comunicati al *Focal Point* di Gruppo, con le tempistiche sopra definite, le informazioni relative ai contratti di revisione legale dei conti e ogni altro incarico conferito alla Società di revisione legale dei conti di FS SpA e al suo *network*, anche se esclusi dall'ambito di applicazione della presente disposizione.

²⁹ La struttura richiedente invia al *Process Owner* una relazione contenente il piano di adozione delle risultanze e la valutazione delle prestazioni acquisite, anche in termini misurabili economicamente, laddove possibile (rispetto dei tempi, dell'oggetto, completezza della prestazione, eventuale over performance, ecc.). In caso di *feedback* negativi sulla prestazione resa, il *Process Owner* ne invia comunicazione alla competente funzione acquisti.

Le specifiche inerenti alle informazioni da comunicare, nonché le modalità per l'invio delle comunicazioni stesse sono definiti dal Dirigente Preposto di Capogruppo con Procedura Amministrativo Contabile (PAC).

Società del Gruppo

Ogni Società dovrà individuare al proprio interno - di norma nell'ambito delle strutture amministrative - il *Focal Point* societario e dovrà definire idonee modalità di monitoraggio, a cura dei medesimi *Focal Point*, degli incarichi e costi per Consulenza e predisporre la reportistica trimestrale per i rispettivi Amministratori Delegati e Presidenti dei Collegi Sindacali.

Il *Focal Point* societario deve garantire la completezza degli incarichi e dei costi inseriti in *Focal Point* nonché la coerenza con i dati contabili.

Si specifica altresì che i *Focal Point* delle Società direttamente controllate dalla Capogruppo canalizzano e certificano verso il *Focal Point* di Gruppo anche le informazioni fornite dalle controllate dirette ed indirette della Società cui appartengono.

13. Conservazione della documentazione

Le strutture aziendali e di Gruppo coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente DdG, ognuna per quanto di competenza, provvedono alla conservazione ed archiviazione della documentazione riferita alle attività previste dal presente documento nel rispetto del "Modello di Gestione per la protezione dei dati personali" e delle "Linee di indirizzo per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza".

FIRMATO

Luigi Ferraris

Allegato 1: “*Consulenze d’interesse di Gruppo sottoposte ad iter di verifica presso i Process Owner di Gruppo*”

TEMATICHE	PROCESS OWNER	in caso di firma congiunta
• Strategia e pianificazione strategica	Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo/Dirigente Preposto
• Sostenibilità	Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo/Dirigente Preposto
• Innovazione	Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Pianificazione e valutazione investimenti	Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo/Dirigente Preposto
• Controllo Investimenti	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Relazioni con i media	Direzione Centrale Comunicazione Esterna	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Immagine e comunicazione esterna (ivi incluse le attività sociali)	Direzione Centrale Comunicazione Esterna	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Rapporti istituzionali, tematiche regolatorie, comunitarie e aiuti di Stato	Direzione Centrale Affari Istituzionali e Regolatori	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Amministrazione aziendale, bilancio e tematiche fiscali	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Compliance L.262/2005	Dirigente Preposto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Finanza, patrimonio e assicurazioni	Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo/Dirigente Preposto
• Budgeting e controllo di gestione	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Ciclo delle risorse umane (gestione, sviluppo, comunicazione interna, ecc.)	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Organizzazione e reingegnerizzazione di processi	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo/Dirigente Preposto
• Legale lavoro	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Normativa del rapporto di lavoro, previdenziale, assicurativa e speciale	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Sicurezza sul lavoro	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Protezione aziendale e sicurezza ICT	Direzione Centrale Protezione Aziendale	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione

• ICT	FSTechnology ¹	Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo/Dirigente Preposto
• Legale²	General Counsel, Affari Societari e Compliance	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Corporate governance e tematiche societarie	General Counsel, Affari Societari e Compliance	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Internal auditing	Direzione Centrale Audit	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
• Risk management	Risk Management & Climate Change	General Counsel, Affari Societari e Compliance
• Tematiche relative allo sviluppo commerciale all'estero	Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità	General Counsel, Affari Societari e Compliance

Si ribadisce quanto definito al paragrafo 7 che per le seguenti tematiche: tutela ambientale, sicurezza sul lavoro e tematiche legali, la Società richiedente ove valuti, in casi specifici, che la Consulenza riguardi materie strettamente connesse al proprio *core business* e non abbia rilevanza trasversale, nonché l'oggetto della medesima non assuma valenza strategica a livello di Gruppo, sarà esonerata dall'attuare l'*iter* di verifica presso la Capogruppo, fermo restando quanto previsto dal processo di monitoraggio a livello di Gruppo.

¹ In coerenza con l'assetto societario del Gruppo, per le tematiche informatiche, il *Process Owner* di Gruppo è rappresentato da FSTechnology, nella persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore. Nel caso di Consulenze per le medesime tematiche richieste da FSTechnology l'*iter* di verifica ed autorizzativo si esaurisce all'interno della Società stessa.

² Con riferimento alle tematiche in materia di *Data Protection*, in coerenza con quanto definito dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR o Regolamento UE 2016/679), in FS SpA è stato nominato il *Data Protection Officer* che, curando, tra l'altro, l'indirizzo e il coordinamento delle attività del Gruppo in tale ambito, procede pertanto ad effettuare le verifiche di merito sulle Consulenze nella specifica tematica.

Allegato 2: “Modello di richiesta Consulenza FS SpA”

OGGETTO DELLA CONSULENZA E PRINCIPALI OBIETTIVI

(Specificare in caso di prestazioni professionali equiparate, la tematica di interesse di Gruppo cui si riferisce. Se si tratta di quota parte di un contratto “misto” relativo a lavori/prestazioni/servizi/forniture. Se si riferisce a un Progetto di Investimento. I riferimenti all'Accordo Quadro in ipotesi di contratti applicativi. Se si tratta di modifica contrattuale)

.....

.....

MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA CONSULENZA

.....

.....

STRUTTURA UTILIZZATRICE DELLA CONSULENZA	
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE	
ESTRATTO DELLE MISSIONE E RESPONSABILITÀ	
CDC	

DURATA, DATA STIMATA DI INIZIO E LUOGO DELLA CONSULENZA

(tenendo in considerazione anche i tempi tecnici dell'iter consulenze e di formalizzazione del contratto. Specificare inoltre se di durata superiore a 12 mesi in quanto, in tal caso, è necessario indicarne la specifica motivazione)

.....

.....

IMPORTO TOTALE

(specificare se previsto a budget. Specificare se rientra nella proposta di spesa del Progetto di Investimento. In caso di contratti misti deve essere indicato l'importo totale e specificare la quota parte relativa alle attività di Consulenza. Specificare eventuale superamento del limite di spesa per oneri accessori al contratto in quanto in tal caso è necessario indicarne la specifica motivazione) - (evidenziare importo in GRASSETTO)

.....

.....

DETTAGLI ECONOMICI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

(prezzi unitari, n. ore/uomo per ciascuna attività svolta, tariffario di riferimento, oneri accessori, rimborsi spese, etc.)

.....

.....

MODALITA' SELEZIONE CONSULENTE:

☐ GARA/CONFRONTO COMPETITIVO

Indicare in GRASSETTO i nominativi dei soggetti a cui si intende richiedere l'offerta - se già individuati

.....

.....

☐ AFFIDAMENTO DIRETTO¹

Indicare in GRASSETTO il nominativo del soggetto a cui si intende affidare l'incarico e la motivazione che giustifica l'affidamento diretto, esplicitando l'eventuale fattispecie di intuitu personae

.....

.....

NOMINATIVO DEL PROCURATORE (SE GIÀ INDIVIDUATO) CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO DI CONSULENZA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA

.....

.....

CONSULENZA RISERVATA

Si ☐ No ☐

CONSULENZA URGENTE

Si ☐ No ☐

MOTIVARE LE RAGIONI DI RISERVATEZZA (PER QUANTO POSSIBILE) E/O URGENZA (PRECISANDO LA DATA IN CUI SI E' MANIFESTATA L'ESIGENZA)

.....

.....

MOTIVARE L'EVENTUALE MANCATO RICORSO ALLA FUNZIONE ACQUISTI DI FERSERVIZI

.....

.....

APPARTENENZA AL NETWORK DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI FS SPA (in quanto ENTE DI INTERESSE PUBBLICO - EIP)

Si ☐ No ☐

In caso positivo, l'affidamento dell'incarico è sottoposto anche alla disciplina prevista dalla DdG n.246/AD del 19 febbraio 2018 e CO di recepimento aziendale.

TEMATICA DELLA CONSULENZA E PROCESS OWNER DI GRUPPO

(si veda all.1 - Possono essere previste più tematiche in relazione ad un medesimo contratto. Possono essere previsti più Process Owner in relazione ad un medesimo contratto)

Tematiche	Process Owner di Gruppo

IN CASO DI ACCORDI QUADRO I CONTRATTI APPLICATIVI DOVRANNO SEGUIRE UNO SPECIFICO ITER AUTORIZZATIVO?

Si ☐ No ☐

¹ In caso di Affidamento Diretto allegare al presente Modello il "Modulo di assenza di conflitto di interessi, incompatibilità, dichiarazione di non correlazione, pantouflage".

FS SpA		FIRMA DEL RICHIEDENTE	
1	DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)	
2	VERIFICA DELL'ESIGENZA DEL <i>PROCESS OWNER</i> <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo.....		
3	VERIFICA DI CONGRUITÀ ECONOMICA E DI CAPIENZA DI BUDGET* <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)
4	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE PRIMO RIPORTO dell'Amministratore Delegato/Presidente** della Struttura Richiedente*** <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)
5	AUTORIZZAZIONE DEL SECONDO RESPONSABILE DI PRIMO RIPORTO in caso di importo della Consulenza compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000 <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)
6	AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE** in caso di importo della Consulenza superiore o uguale ad euro 150.000 <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)

Qualora il soggetto copra più ruoli nel processo autorizzativo, è sufficiente apporre un'unica firma specificando per quali ruoli è stata apposta (es. nel caso il richiedente coincida anche con il *Process Owner* e il Responsabile di primo riporto è sufficiente apporre la firma nel box n. 1 specificando, nelle note, che la stessa vale anche per il box n. 2 e 4)

* Nei casi di Consulenze Urgenti e/o Riservate, la valutazione del corrispettivo richiesto può essere a carico del Responsabile di primo riporto richiedente.

** Per incarichi in materia di Internal Auditing.

*** Il Responsabile di primo riporto richiedente firma il Modello di richiesta Consulenza nel caso in cui l'importo della Consulenza sia uguale o inferiore a euro 150.000, nonché qualora sia di importo uguale o superiore a euro 40.000 e venga richiesta da uno dei propri riporti. Inoltre per Consulenze di importo uguale o superiore di euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000, il Modello è firmato congiuntamente dal Responsabile di primo riporto richiedente e dal Responsabile di primo riporto così come riportato nell'Allegato 1 con riferimento alle tematiche della Consulenza.

Allegato 3: **Modello di richiesta Consulenza societario**
(da adattare in base ai rispettivi iter)

Indicare denominazione Società

OGGETTO DELLA CONSULENZA E PRINCIPALI OBIETTIVI

(Specificare in caso di prestazioni professionali equiparate, la tematica di interesse di Gruppo cui si riferisce. Se si tratta di quota parte di un contratto "misto" relativo a lavori/prestazioni/servizi/forniture. Se si riferisce a un Progetto di Investimento. I riferimenti all'Accordo Quadro in ipotesi di contratti applicativi. Se si tratta di modifica contrattuale)

.....
.....

MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA CONSULENZA

.....
.....

STRUTTURA UTILIZZATRICE DELLA CONSULENZA	
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE	
ESTRATTO DELLE MISSIONE E RESPONSABILITÀ	
CDC	

DURATA, DATA STIMATA DI INIZIO E LUOGO DELLA CONSULENZA

(tenendo in considerazione anche i tempi tecnici dell'iter consulenze e di formalizzazione del contratto. Specificare inoltre se di durata superiore a 12 mesi in quanto, in tal caso, è necessario indicarne la specifica motivazione)

.....
.....

IMPORTO TOTALE

(specificare se previsto a budget. Specificare se rientra nella proposta di spesa del Progetto di Investimento. In caso di contratti misti deve essere indicato l'importo totale e specificare la quota parte relativa alle attività di Consulenza. Specificare eventuale superamento del limite di spesa per oneri accessori al contratto in quanto, in tal caso, è necessario indicarne la specifica motivazione) - (evidenziare importo in GRASSETTO)

.....
.....

DETTAGLI ECONOMICI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

(prezzi unitari, n. ore/uomo per ciascuna attività svolta, tariffario di riferimento, oneri accessori, rimborsi spese, etc.)

.....
.....

MODALITA' SELEZIONE CONSULENTE:

☐ GARA/CONFRONTO COMPETITIVO

Indicare in GRASSETTO i nominativi dei soggetti a cui si intende richiedere l'offerta - se già individuati

.....

☐ AFFIDAMENTO DIRETTO²

Indicare in GRASSETTO il nominativo del soggetto a cui si intende affidare l'incarico e la motivazione che giustifica l'affidamento diretto. Precisare gli elementi che individuano la fattispecie di intuitu personae

.....

.....

NOMINATIVO DEL PROCURATORE (SE GIÀ INDIVIDUATO) CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO DI CONSULENZA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA

.....

.....

CONSULENZA RISERVATA

Si ☐ No ☐

CONSULENZA URGENTE

Si ☐ No ☐

MOTIVARE LE RAGIONI DI RISERVATEZZA (PER QUANTO POSSIBILE) E/O URGENZA (PRECISANDO LA DATA IN CUI SI E' MANIFESTATA L'ESIGENZA)

.....

.....

MOTIVARE L'EVENTUALE MANCATO RICORSO ALLA FUNZIONE ACQUISTI

.....

.....

APPARTENENZA AL NETWORK DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI FS SPA (in quanto ENTE DI INTERESSE PUBBLICO - EIP)

Si ☐ No ☐

In caso positivo, l'affidamento dell'incarico è sottoposto anche alla disciplina prevista dalla DdG n.246/AD del 19 febbraio 2018 e CO di recepimento aziendale.

TEMATICA DELLA CONSULENZA E PROCESS OWNER DI GRUPPO

(si veda all.1 - Possono essere previste più tematiche in relazione ad un medesimo contratto. Possono essere previsti più Process Owner in relazione ad un medesimo contratto)

Tematiche	Process Owner di Gruppo

IN CASO DI ACCORDI QUADRO I CONTRATTI APPLICATIVI DOVRANNO SEGUIRE UNO SPECIFICO ITER AUTORIZZATIVO?

Si ☐ No ☐

² In caso di Affidamento Diretto allegare al presente Modello il "Modulo di assenza di conflitto di interessi, incompatibilità, dichiarazione di non correlazione, pantouflage".

(Società)	1	FIRMA DEL RICHIEDENTE	
		DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)
	2	VERIFICA DELL'ESIGENZA <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo.....	
	3	VERIFICA DI BUDGET <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	
		DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)

FS SpA		VERIFICA DELL'ESIGENZA DA PARTE DEL <i>PROCESS OWNER</i> <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo.....	
	5	VERIFICA DI CONGRUITÀ ECONOMICA <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	
		DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)

(Società)	6	AUTORIZZAZIONE* DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE** <i>Esito positivo</i> ☐ <i>Esito negativo</i> ☐ Note obbligatorie in caso di esito negativo	
		DATA (non in caso di firma digitale)	FIRMA (leggibile)

Qualora il soggetto copra più ruoli nel processo autorizzativo, è sufficiente apporre un'unica firma specificando per quali ruoli è stata apposta.

* Eventualmente da precisare in base all'iter interno e alle soglie autorizzative definite

** Per gli incarichi in materia di Internal Auditing

Allegato 4: *Modulo assenza di conflitto di interessi, incompatibilità, dichiarazione di non correlazione, pantouflage – Persona Fisica*

Dichiarazione ai sensi dell'art 47 DPR 445/00

OGGETTO: (indicare il riferimento all'oggetto della consulenza/prestazione professionale equiparata)

Il/la sottoscritto/a							
Nato/a a		Prov.	()	il	/ /		
C.F.			P.IVA				
residente in							
Via				n°			
C.A..		Città		Prov.	()		
Telefono			Fax		e-mail		

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

- di rivestire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza di FS S.p.A e/o di Società del Gruppo FS Italiane.
☐ NO
☐ SI
- di incorrere in una situazione di correlazione¹ con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri, di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS S.p.A. e/o di Società del Gruppo FS Italiane.
☐ NO
☐ SI
- di aver esercitato, in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro disciplinato dalle norme del pubblico impiego, o di titolare di uno degli incarichi di cui al decreto

¹ Per situazione di correlazione con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo FS Italiane si intende quella riferita a stretti familiari del soggetto, cioè coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FS S.p.A. e le Società del Gruppo FS Italiane. Si fa riferimento a coniuge, convivente, parte di unioni civili, parenti e affini entro il 2° grado e persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente. Si considera anche un'entità nella quale il soggetto e/o una delle predette persone fisiche legate a quest'ultimo esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

legislativo n. 39/2013² negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali³ per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di FS S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane, senza che siano decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego o dell'incarico;

☐ NO

☐ SI

Note per eventuali commenti

- di essere attualmente titolare di incarico pubblico (o legato al predetto titolare da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado) che esercita o ha esercitato negli ultimi due anni (cd "*black period*") funzioni amministrative (come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l'assegnazione di servizi/opere pubbliche, l'erogazione di finanziamenti pubblici), con effetti per FS S.p.A. e/o le Società del Gruppo FS Italiane.

☐ NO

☐ SI

Note per eventuali commenti

² Per incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2019, ci si riferisce a:

- gli «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», con cui si intendono le «cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente» (art. 1, comma 2, lett. e);
- gli «incarichi amministrativi di vertice» e cioè «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione» (art. 1, comma 2, lett. i);
- gli «incarichi dirigenziali interni» e, dunque, «gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione» (art. 1, comma 2, lett. j);
- gli «incarichi dirigenziali esterni» e cioè «gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni» (art. 1, comma 2, lett. k);
- gli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», con cui si intende far riferimento agli «incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico» (art. 1, comma 2, lett. l);
- il soggetto esterno con il quale l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico ha stabilito un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (art. 21).

³ Per esercizio di poteri autoritativi e negoziali si intende:

- a) l'adozione di provvedimenti amministrativi (es. rilascio di licenze, titoli autorizzativi o concessori);
- b) l'erogazione di finanziamenti pubblici;
- c) l'adozione di provvedimenti che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (ad esempio l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato quali sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere);
- d) il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (es. l'assegnazione di servizi/opere pubbliche);
- e) lo svolgimento di attività ispettive o di vigilanza in nome e per conto di Autorità, anche giudiziarie;
- f) la partecipazione al procedimento istruttorio mediante la collaborazione all'istruttoria o l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che incidono in maniera determinante sul provvedimento finale (pareri, perizie, certificazioni, ecc.) e in ciò vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

- di trovarsi in situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse⁴ con FS S.p.A. e/o le società del Gruppo FS Italiane.

☐ NO

☐ SI

In caso di risposta affermativa, compilare il campo “Note” descrivendo la situazione che possa ingenerare conflitto di interesse con FS S.p.A. e/o le Società del Gruppo FS Italiane.

Note

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente situazioni sopravvenute che comportino la necessità di aggiornare/modificare/integrare/rinnovare la presente dichiarazione.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e che una dichiarazione falsa, mendace o reticente potrà determinare per [indicare la denominazione della Società che conferisce l'incarico] il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento di eventuali danni. Inoltre, consapevole che [indicare la denominazione della Società che conferisce l'incarico] possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità⁵

⁴ In via generale, un conflitto di interessi sussiste ogniqualvolta un soggetto si venga a trovare in una situazione in cui un interesse secondario, anche per conto di terzi, interferisce o potrebbe interferire con la sua capacità di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario della Società.

⁵ Qualora il firmatario non abbia già precedentemente trasmesso nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa alla Società del Gruppo FS Italiane il proprio documento d'identità od esso, pur se precedentemente trasmesso, sia scaduto.

Allegato 5: *Modulo assenza di conflitto di interessi, incompatibilità, dichiarazione di non correlazione, pantouflage - Persona Giuridica/Associazione tra professionisti*

Dichiarazione ai sensi dell'art 47 DPR 445/00

OGGETTO: (indicare il riferimento all'oggetto della consulenza/prestazione professionale equiparata)

NOTA: Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante per conto della Società/Associazione tra professionisti e per conto dei soci della Società/Associazione tra professionisti ovvero, in relazione alle dimensioni della Società/Associazione tra professionisti, limitatamente ai soci incaricati per l'esecuzione del progetto/servizi da rendere a favore della società, che dovranno sottoscrivere il modulo.

Il/la sottoscritto/a					
Nato/a a		Prov.	()	il	/ /
In proprio e in qualità di ☐ socio e/o ☐ legale rappresentante della Società/Associazione tra professionisti					
Ragione/Denominazione Sociale					
Registro delle Imprese di			Nr. Iscrizione/P.IVA/CF		
Sede legale	Via			n°	
C.A.P.		Città		Prov.	()
Telefono		Fax		e-mail	

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

- di rivestire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza di FS S.p.A e/o di Società del Gruppo FS Italiane.
☐ NO
☐ SI
Note

- di incorrere in una situazione di correlazione¹ con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri, di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS S.p.A. e/o di Società del Gruppo FS Italiane.
☐ NO

¹ Per situazione di correlazione con Componenti del Consiglio di Amministrazione e membri di Organismi di Controllo e di Vigilanza di FS SpA e/o di Società del Gruppo FS Italiane si intende quella riferita a stretti familiari del soggetto, cioè coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FS SpA e le Società del Gruppo FS Italiane. Si fa riferimento a coniuge, convivente, parte di unioni civili, parenti e affini entro il 2° grado e persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente. Si considera anche un'entità nella quale il soggetto e/o una delle predette persone fisiche legate a quest'ultimo esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

☐ SI

- di aver esercitato, in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro disciplinato dalle norme del pubblico impiego, o di titolare di uno degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013² negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali³ per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di FS S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane, senza che siano decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego o dall'incarico.

☐ NO

☐ SI

Note per eventuali commenti

- di essere attualmente titolare di incarichi pubblici (o legato al predetto titolare da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado) che esercita o ha esercitato negli ultimi due anni (cd "*black period*") funzioni amministrative (come per esempio il rilascio di concessioni/licenze, l'assegnazione di servizi/opere pubbliche, l'erogazione di finanziamenti pubblici), con effetti per FS S.p.A. e/o le Società del Gruppo FS Italiane.

☐ NO

☐ SI

Note per eventuali commenti

² Per incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2019, ci si riferisce a:

- gli «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», con cui si intendono le «cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente» (art. 1, comma 2, lett. e);
- gli «incarichi amministrativi di vertice» e cioè «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione» (art. 1, comma 2, lett. i);
- gli «incarichi dirigenziali interni» e, dunque, «gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione» (art. 1, comma 2, lett. j);
- gli «incarichi dirigenziali esterni» e cioè «gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni» (art. 1, comma 2, lett. k);
- gli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», con cui si intende far riferimento agli «incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico» (art. 1, comma 2, lett. l);
- il soggetto esterno con il quale l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico ha stabilito un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (art. 21)

³ Per esercizio di poteri autoritativi e negoziali si intende:

- g) l'adozione di provvedimenti amministrativi (es. rilascio di licenze, titoli autorizzativi o concessori);
- h) l'erogazione di finanziamenti pubblici;
- i) l'adozione di provvedimenti che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (ad esempio l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato quali sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere);
- j) il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (es. l'assegnazione di servizi/opere pubbliche);
- k) lo svolgimento di attività ispettive o di vigilanza in nome e per conto di Autorità, anche giudiziarie;
- l) la partecipazione al procedimento istruttorio mediante la collaborazione all'istruttoria o l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che incidono in maniera determinante sul provvedimento finale (pareri, perizie, certificazioni, ecc.) e in ciò vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

- di trovarsi in situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse⁴ con FS S.p.A. e/o le società del Gruppo FS Italiane⁵.

☐ NO

☐ SI

In caso di risposta affermativa, compilare il campo “Note” descrivendo la situazione che possa ingenerare conflitto di interesse con FS S.p.A. e/o le Società del Gruppo FS Italiane.

Note

- che la Società/Associazione tra professionisti e/o i suoi Soci/Associati si trova/si trovano in situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse con FS S.p.A. e/o le Società del Gruppo Italiane⁶.

☐ NO

☐ SI

In caso di risposta affermativa, compilare il campo “Note” descrivendo la situazione che possa ingenerare conflitto di interesse con FS S.p.A. e/o le Società del Gruppo FS Italiane.

Note

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente situazioni sopravvenute che comportino la necessità di aggiornare/modificare/integrare/rinnovare la presente dichiarazione.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e che una dichiarazione falsa, mendace o reticente potrà determinare per [indicare la denominazione della Società che conferisce l'incarico] il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento di eventuali danni. Inoltre, consapevole che [indicare la denominazione della Società che conferisce l'incarico] possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità⁷

⁴ In via generale, un conflitto di interessi sussiste ogniqualvolta un soggetto si venga a trovare in una situazione in cui un interesse secondario, anche per conto di terzi, interferisce o potrebbe interferire con la sua capacità di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario della Società.

⁵ Il conflitto di interessi va dichiarato con riferimento ai firmatari del presente modulo.

⁶ Punto da non compilare nel caso di Società/Associazione tra professionisti per le quali, in relazione alle dimensioni, il modulo sia sottoscritto dai soci incaricati per l'esecuzione del progetto/servizi da rendere a favore della società del Gruppo FS Italiane.

⁷ Qualora il firmatario non abbia già precedentemente trasmesso nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa alla Società del Gruppo FS Italiane il proprio documento d'identità od esso, pur se precedentemente trasmesso, sia scaduto.